

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1500/2531

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นางสาววนิชฐา ชันมณี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 113

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 54

จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้จำเลยที่ 1 ที่กู้เงินจากโจทก์ เมื่อการค้ำประกันนี้เป็นกิจการที่จำเลยที่ 2 อาจได้รับอนุญาตให้กระทำได้ และอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 2 ตามหนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้ด้วย ฉะนั้น หากโจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมรู้ด้วยว่าจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ก็จะถือว่านิติกรรมสัญญานั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการฝ่าฝืนต้องห้ามโดยกฎหมายไม่ได้ สัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับได้

(วินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2531)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ กู้เงินโจทก์โดยจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน และจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาค้างชำระหนี้ติดต่อกันหลายงวด

โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามและแจ้งบังคับจำนองแก่จำเลยแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน ๓๘๔,๒๕๔.๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๒๖,๔๒๓.๕๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ ถ้าไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ หากขายทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไม่มีอำนาจที่จะทำกิจการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำเลยที่ ๒ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์กิจการรับซื้อฝากและกิจการให้เช่าซื้อเท่านั้น หากจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันดังโจทก์ฟ้องนิติกรรมย่อมขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งและตกเป็นโมฆะ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์และจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลยที่ ๑ ยอมชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ ๒ ตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อเดียวว่าสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.ล.๑ มีผลใช้บังคับหรือไม่ หากศาลวินิจฉัยว่ามีผลใช้บังคับได้ ก็ให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีตามฟ้อง หากสัญญาไม่มีผลบังคับ ก็ให้ศาลพิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์และจำเลยที่ ๒ ไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.ล.๑ มีผลบังคับได้
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน ๓๘๔,๒๕๔.๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๓๒๖,๔๒๓.๕๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ใน
การบังคับคดีจำเลยที่ ๑ ให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๒๗

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า แม้สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย
จ.ล.๑ ได้กระทำขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลัก
ทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า "ห้ามมิให้บริษัทเครดิตฟองซิเออร์กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ???..

(๔) ประกอบกิจการอื่นใดนอกจากธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ในประเภทที่ได้รับ
อนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี?.." และจำเลยที่ ๒ เป็นบริษัท
เครดิตฟองซิเออร์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กิจการรับซื้อฝาก
และกิจการให้เช่าซื้อเท่านั้นการที่จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงเป็นการ
ประกอบกิจการอื่นนอกจากธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต แต่ก็
เป็นที่เห็นได้ว่าการค้ำประกันดังกล่าว มิใช่เป็นกิจการที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดเพราะ
จำเลยที่ ๒ อาจได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้กระทำได้ ทั้งยังเป็นกิจการที่อยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๒ ตามหนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้ด้วย ฉะนั้น

หมายเหตุ